Aalborg Kommune, Byggeri, BLF
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

By- og Landskabsforvaltningen
Byggeri, BLF
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
AJB

18. november 2021

Sagsnr.:
S2021-525688

Ejendomsnummer
225870

Matr. nr.
11B, NØRHOLM BY, NØRHOLM

Landzonetilladelse

Nørholmsvej 194, 9000 Aalborg

matr.nr. 11b, Nørholm By, Nørholm

På baggrund af din ansøgning modtaget den 19-03-2021 med seneste supplerende materiale modtaget den 15-10-2021 meddeler Aalborg Kommune hermed,

Landzonetilladelse til 50 m² læskur til dyrehold

Aalborg Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til 50 m² læskur til dyrehold placeret ca. 56 meter fra landbrugsejendommens stuehus.

Læskuret betragtes som en sekundær bygning som ikke kræver landzonetilladelse hvis den opføres i tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 8. Da læskuret placeres med en afstand på ca. 56 meter fra ejendommens stuehus vurderer Aalborg Kommune at læskuret er omfattet af landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1.

Vilkår

Tilladelsen er givet med følgende vilkår,

- at hvis bygningen ikke længere anvendes til formålet, skal den umiddelbart, eller senest inden et år fjernes.
- at beplantningen, markeret på vedlagt bilag med blå, svarende til 30 meter, i det vestlige skel bevares og har en minimumshøjde på 3 meter for at skjule læskuret mest muligt i landskabet.

Vilkår af varig interesse kan kommunen jf. planlovens § 55 tinglyse på ejendommen. Kommunen opkræver tinglysningsgebyret på 1.750 kr. hos ejer.

Redegørelse

Landbrugsejendommen på 6,32 ha er beliggende i landzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 6.6.L2 – Restrup Enge og 6.6.N2 - Klitgaardskilen. Læskuret placeres indenfor kommuneplanens rammeområde 6.6.N2 – Klitgaardskilen. Herudover er den ansøgte placering omfattet af Kystzone område A, Grundvand – vandforsyningsoplande – gældende, Grøn-blå struktur: Limfjrodskilen, Større uforstyrret landskab og Særligt værdifuld natur og landbrug (Øvrige landområder).

Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7. Den ansøgte placering ligger ca. 860 m fra nærmeste Natura 2000-område. I kraft af afstanden vurderer kommunen ikke, at der er risiko for, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en væsentlig på-

virkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.

Ejendommen ligger inden for et i kommuneplanen angivet, kystzoneområde A. Det er vurderet, at det ansøgte, ikke er strid med retningslinjens formål, da det ansøgte, ikke vil være synligt fra kysten, dels grundet bygningernes beskedne højder sammenholdt med en afstand på 1,3 km fra kysten.

Ejendommen ligger inden for et i kommuneplanen angivet, område med en grøn-blå struktur. Aalborg Kommune vurderer at det ansøgte ikke forhindre sammenhængen og tilgængeligheden for det dyre- og planteliv der er i området da bygningen placeres i forbindelse med ejendommens hestefolde.

Ejendommen ligger inden for et i kommuneplanen angivet, større uforstyrret landskab. Aalborg Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte da læskuret placeres i tilknytning til beplantning i skel som skal bevares for at læskuret er mindst muligt synligt i landskabet. Der er desuden lagt vægt på at bygningen har en beskeden højde på maksimum 2,7 meter.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have væsentlig betydning for varetagelsen af de planmæssige interesser, som skal forvaltes jf. kommuneplanens øvrige udpegninger, som ejendommen er omfattet af.

Ejendommens bebyggelse er beliggende indenfor landsbyen Restrup Enge. Restrup Enge er en mindre landsby med blandet boligbebyggelse og mindre landbrugsejendommen. Flere af landbrugsejendommene består af én til to smalle, lange matrikler, som ud over at liggende inden for landsbyafgrænsningen bevæger sig ud i kommuneplanrammeområdet Klitgaardskilen eller Hasseris Skov mv, som begge er natur- og kulturområder der er udlagt til rekreative formål og naturbeskyttelse. Klitgaardskilen kan jf. kommuneplanrammen også anvendes til landbrug. Et stort antal af landbrugsejendommen i området har erhvervsmæssigt-, eller hobbyhestehold. Jordstykkernes udformning gør det vanskeligt for flere af landbrugsejendommene at placere ny bebyggelse, som fx. læskure til deres hestehold, i tilknytning til ejendommens nuværende bebyggelse, da hestefoldene ofte bliver meget lange og placeret væk fra ejendommenes bebyggelsen.

Naboorientering
Der er gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 4. Der er ikke indgået nogen bemærkninger i forbindelse med høringen.

Begrundelse
Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Herudover er der lagt afgørende vægt på at læskuret placeres i tilknytning til beplantning i det vestlige skel som skal bevares, samt at ejendommen udformning er meget smal, hvorfor det er svært at placere læskuret tæt på øvrig bebyggelse, samt af dyrevelfærdsmæssige årsager hvor læskuret gerne skal placeres i tilknytning til dyrefolden. Læskurets placering optimerer forholdene for hestene, idet der skal være læ og skygge fra syd og vest, samt at der af hensyn til dyrenes flugtinstinkter skal være fri udgang til græsningsarealet

Lovgrundlag
"Hovedformålet med zoneinddelingen er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by og land, og at byudvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabs- og naturværdier, samtidig med at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det. Zoneinddelingen skaber herved en klar grænse mellem by og land, for hermed at fremme bevarelsen af bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier, og miljøkonflikter undgås.

Samtidig skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtige. Med lovændringen i 2017 er planlovens formålsparagraf (planlovens § 1) ændret, og der er gennemført en række generelle lempelser af landzonereglerne for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Hovedreglen er, at der i landzone ikke må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelser og ubebyggede arealer uden landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. planlovens § 35, stk. 1. Der er således som udgangspunkt krav om forudgående tilladelse til alle ændringer i det bestående. Loven indeholder dog en række væsentlige undtagelser fra kravet om tilladelse, jf. §§ 36 og 37. "1

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på, at intet byggearbejde må påbegyndes, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer, torsdag den 18-11-2021 eller snarest muligt derefter, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis der indgives klage, vil kommunen straks give meddelelse herom.

Klagemuligheder
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

En eventuel klage vil have opsættende virkning for byggeriet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

Venlig hilsen

Anders Brusen Jensen
Landzone- og byggesagsbehandler

Direkte tlf.: 20638208

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – via digital post – CVR.: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening - via digital post – CVR.: 54752415 samt CVR.: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – via digital post – CVR.: 56230718

[1] Vejledning om landzoneadministration - Vejledning af 13. juli 2018, opdateret november 2019

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Klagevejledning jf. planlovens kap. 14
Du kan klage over retlige spørgsmål samt kommunens vurdering. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller hvis du er uenig i kommunens vurdering. Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage f.eks. ansøgere og naboer samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage til Planklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Klage til Planklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk) Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Det er gebyrpålagt at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.



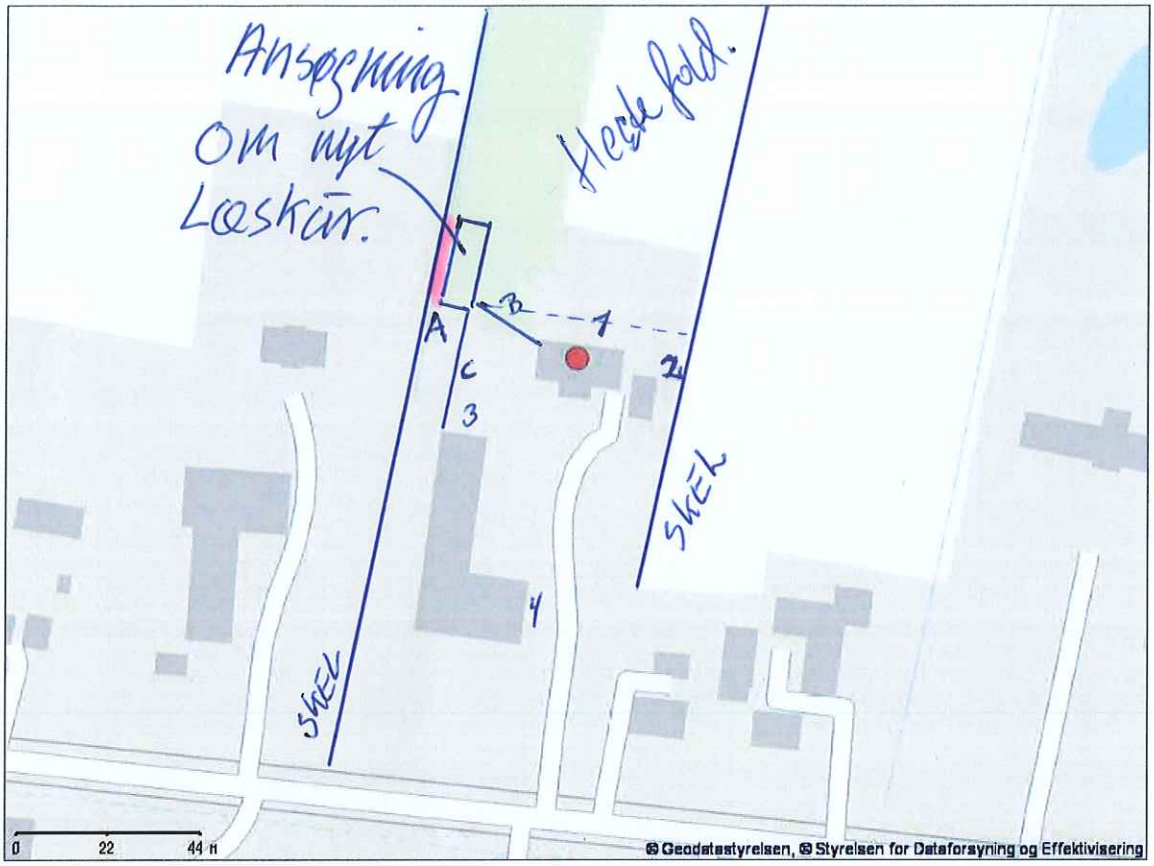
Nørholmsvej 194, 9000 Aalborg
Ansøgning om læskur til heste på 50 m²

Tidspunkt: 02-11-2021 08:02:43
Udskrevet af: Anders Brusen Jensen
Målestoksforhold: 1:10000



Nørholmsvej 194, 9000 Aalborg
Landzonetilladelse til læskur

Tidspunkt: 17-11-2021 14:32:45
Udskrevet af: Anders Brusen Jensen
Målestoksforhold: 1:1000



A = Afstand fra løskur → skel = 4 m.

B = afstand stuehus → løskur = 56 m.

C = afstand stald → løskur = 85 m.

Materialebeskrivelse læskur bebyggelse – Nørholmsbej 194, 9000 Aalborg.

Udarbejdet 15-10-2021, Claus Linde, matrikelbestyrer.

Læskuret skal bygges af byggefirmaet Mesterhuset A/S, Saltum, Keld 2073 1544.

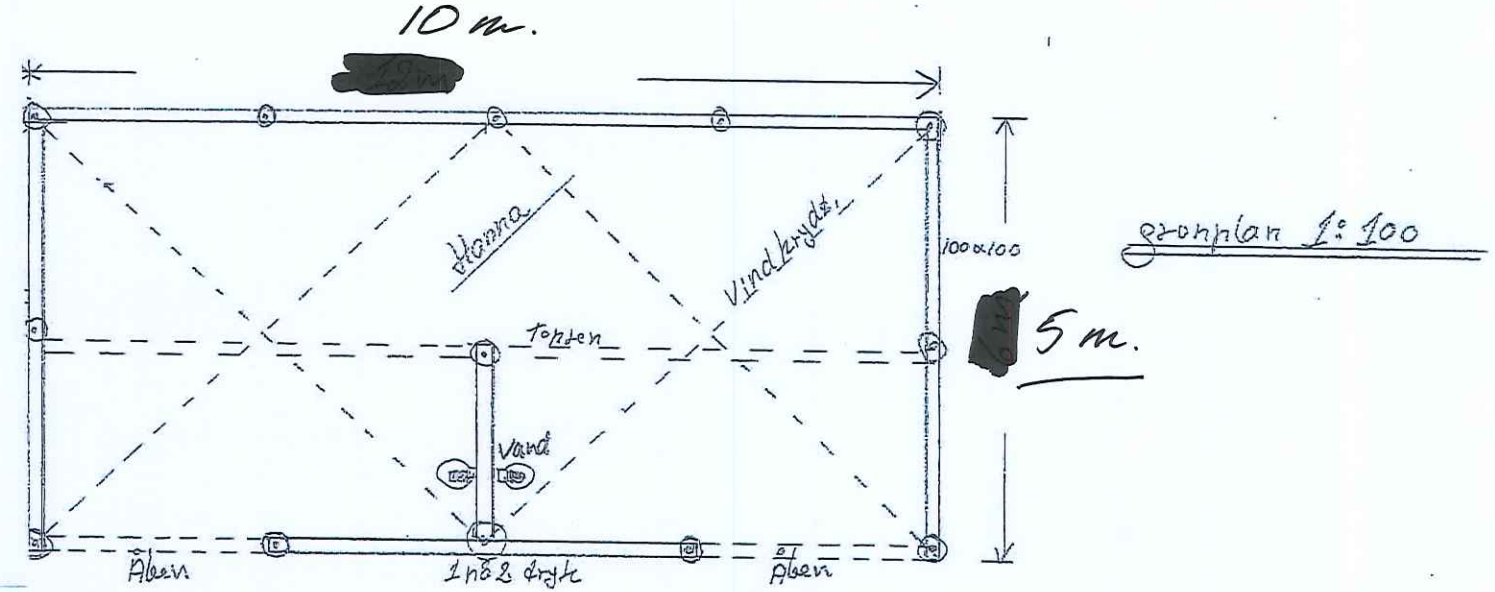
Skuret bliver en trækonstruktion med støbte punktfundamenter på sandpude med forankringsjern.

Bjælkekonstruktionen bliver lavet af trykimprægneret beklædning 1 på 2.

Taget bliver af bjælkespær med drypfrie stålplader i mat sort.

Hele trækonstruktionen males sort som vores lade og staldbygning, så skuret syner mindre i naturen.

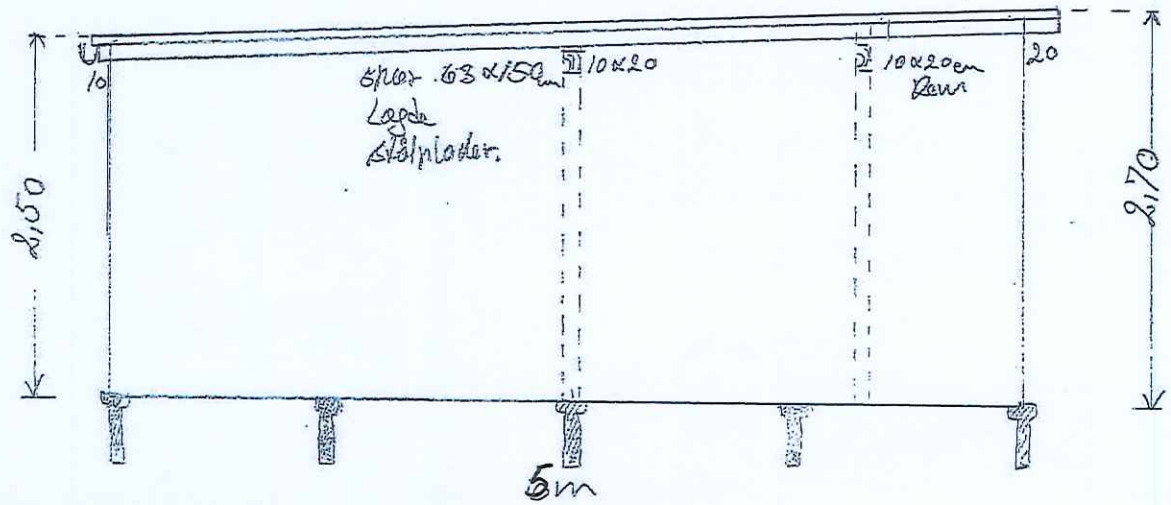
Linda



Grundplan 1:100

19x125
19x100

1 på 2



Spær pr. 200 cm
Åbent 1 på 2 dyk

Lodsnit 1:50

H. Bech.